Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1026/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Juanda Nasution;
2. Tempat lahir : Kota Bangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/23 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Perunggu Dalam Lk. VI Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa Wawan Juanda Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa memilih untung menghadapi sendiri perkaranya di persidangan, walaupun telah ditawarkan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1026/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1026/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN JUANDA NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WAWAN JUANDA NASUTION** selama **:**

6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil sedang les merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 5 (lima) plastik klip kecil sedang les merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram,***dirampas untuk dimusnahkan*** dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),***dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Bahwa ia terdakwa **WAWAN JUANDA NASUTION** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,"***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menemui Reza di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan lalu Reza menyuruh terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu miliknya dengan upah untuk terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) setiap satu paket narkotika jenis sabu-sabu laku terjual, lalu oleh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari dinding rumah kosong yang terbuat dari tepas, lalu datang Ibrahim untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada Reza sedangkan narkotika jenis sabu-sabu belum diberikan oleh terdakwa kepada Ibrahim, dan pada saat itu datang saksi J.Sitorus melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi J. Sitorus bersama dengan saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) yang telah mendapat informasi sebelumnya langsung melakukan penangkapan terhadap Ibrahim dan terdakwa sedangkan Reza berhasil melarikan diri. Selanjutnya para saksi menemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 1870/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa :

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram

B. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisi milik terdakwa atas nama **WAWAN JUANDA NASUTION** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt.

--------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----------

ATAU

KEDUA

-------- Bahwa ia terdakwa **WAWAN JUANDA NASUTION** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :----------

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi J. Sitorus bersama dengan saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) ketika itu para saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat terdakwa, Ibrahim dan Reza sedang berada ditempt tersebut lalu saksi J.Sitorus melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa hendak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Ibrahim dan terdakwa sedangkan Reza berhasil melarikan diri. Selanjutnya para saksi menemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai ditangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 1870/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa :

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram

B. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisi milik terdakwa atas nama **WAWAN JUANDA NASUTION** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt;

-------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Saipullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polsek Medan Helvetia ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Heru Syahputra dan saksi J. Sitorus melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal ketika itu saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat Terdakwa, Ibrahim (berkas terpisah) dan Reza (DPO) sedang berada ditempat tersebut lalu rekan saksi yaitu J. Sitorus melakukan penyamaran (under cover buy) dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ibrahim (berkas terpisah), sedangkan Reza (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah milik Reza (DPO) untuk dijual kembali, dan Terdakwa memperoleh Rp.5000.-(lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) paket sabu-sabu yang laku dijual;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar disita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Heru Syahputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polsek medan Helvetia ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Saipullah, dan saksi J.Sitorus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu saksi dan rekan saksi mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Saipullah, dan saksi J.Sitorus langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melihat Terdakwa, Ibrahim (berkas terpisah) dan Reza (DPO) sedang berada ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian rekan saksi yaitu saksi J.Sitorus melakukan penyamaran (Under cover buy) dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Ibrahim dan terdakwa, sedangkan Reza (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya para saksi menemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah milik Reza (DPO) untuk dijual kembali, dan Terdakwa memperoleh Rp.5000.-(lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) paket sabu-sabu yang laku dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi-saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menemui Reza (DPO) di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan lalu Reza (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu miliknya dengan upah untuk Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) setiap satu paket narkotika jenis sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari dinding rumah kosong yang terbuat dari tepas, lalu datang Ibrahim (Berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diberikan kepada Reza (DPO) sedangkan narkotika jenis sabu-sabu belum diberikan oleh Terdakwa kepada Ibrahim (berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya datang seseorang yang ingin membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang akhirnya diketahui orang tersebut adalah anggota Polri yang melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi J. Sitorus yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy) bersama dengan saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) langsung melakukan penangkapan terhadap Ibrahim (berkas terpisah) dan Terdakwa sedangkan Reza (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut baru selama lebih kurang 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip kecil sedang les merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 5 (lima) plastik klip kecil sedang les merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menemui Reza (DPO) di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan lalu Reza (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu miliknya dengan upah untuk Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) setiap satu paket narkotika jenis sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari dinding rumah kosong yang terbuat dari tepas, lalu datang Ibrahim (Berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada Reza (DPO) sedangkan narkotika jenis sabu-sabu belum diberikan oleh Terdakwa kepada Ibrahim (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya datang seseorang yang ingin membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang akhirnya diketahui orang tersebut adalah anggota Polri yang melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi J. Sitorus yang menyamas sebagai pembeli (under cover buy) bersama dengan saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) langsung melakukan penangkapan terhadap Ibrahim (berkas terpisah) dan Terdakwa sedangkan Reza (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditimbang dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut baru selama lebih kurang 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 1870/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa :

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram

B. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisi milik terdakwa atas nama **WAWAN JUANDA NASUTION** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang mendekati dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Wawan Juanda Nasution yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang“ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang selama 15 (lima belas) hari dan perbuatan tersebut dilakuakn Terdakwa tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar saksi Saipullah bersama dengan saksi Heru Syahputra dan saksi J. Sitorus melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menemui Reza (DPO) di Jalan Perunggu Gang Wakaf Kel.Kota Bangun Kec.Medan Deli Kota Medan lalu Reza (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu miliknya dengan upah untuk Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) setiap satu paket narkotika jenis sabu-sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari dinding rumah kosong yang terbuat dari tepas, lalu datang Ibrahim (Berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah diberikan kepada Reza (DPO) sedangkan narkotika jenis sabu-sabu belum diberikan oleh Terdakwa kepada Ibrahim (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya datang seseorang yang ingin membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang akhirnya diketahui orang tersebut adalah anggota Polri yang melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi J. Sitorus yang menyamas sebagai pembeli (under cover buy) bersama dengan saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) langsung melakukan penangkapan terhadap Ibrahim (berkas terpisah) dan Terdakwa sedangkan Reza (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai ditangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut baru selama lebih kurang 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa bersadarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB. : 1870/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa :

A.1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram;

B. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisi milik terdakwa atas nama WAWAN JUANDA NASUTION mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan alernatif pertama tersebut telah terpenuhi maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil sedang les merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 5 (lima) plastik klip kecil sedang les merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa beriskap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan MARI Nomor.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Wawan Juanda Nasution** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak menjadi perantara dalam jual bei narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***,;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa**,** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) plastik klip kecil sedang les merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 5 (lima) plastik klip kecil sedang les merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram,

Dirampas untuk musnahkan

- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7000.- (tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H. MH, sebagai Hakim Ketua , Sulhanuddin,S.H., M.H. , Martua Sagala, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie Andriani Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sulhanuddin,S.H., M.H.	As'ad Rahim Lubis, S.H. MH
Martua Sagala, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)